



ITUPEVA
PREFEITURA

MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA OUVIDORIA MUNICIPAL

FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO E APROVAÇÃO

Documento	Manual de Procedimentos da Ouvidoria Municipal
Órgão responsável	Ouvidoria-Geral do Município de Itupeva
Abrangência	Administração Pública Municipal direta e indireta
Versão	1.0
Ato de aprovação	[Decreto/Portaria nº _____, de ____/____/____ — a preencher na publicação]
Data de vigência	[a preencher na publicação]

Aprovação:

[Nome]
Ouvidor(a)-Geral do Município — Elaboração

[Nome]
Controladoria-Geral / Assessoria Jurídica — Revisão

[Nome]
Prefeito(a) Municipal — Aprovação

Controle de versões

Versão	Data	Descrição	Responsável
1.0	[a preencher]	Elaboração e aprovação inicial do Manual de Procedimentos.	Ouvidoria-Geral

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	4
2. OBJETIVOS	4
2.1 Estabelecer diretrizes claras para o fluxo de atendimento das manifestações	4
2.2 Assegurar tratamento isonômico e tempestivo	4
2.3 Promover a melhoria contínua dos serviços públicos	4
2.4 Fortalecer a participação social e o controle cidadão	4
3. ABRANGÊNCIA	4
4. DEFINIÇÕES	5
5. PRINCÍPIOS NORTEADORES	5
6. MARCO LEGAL DA OUVIDORIA	6
6.1 Constituição Federal de 1988	6
6.2 Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI)	7
6.3 Lei nº 13.460/2017 – Defesa do Usuário do Serviço Público	7
6.4 Decreto nº 8.243/2014 – Participação Social	7
6.5 Outras normas aplicáveis	7
7. CANAIS DE RECEBIMENTO	7
8. FLUXO DE TRATAMENTO DAS MANIFESTAÇÕES	7
8.1 Recebimento	8
8.2 Análise Inicial	8
8.3 Encaminhamento	8
8.4 Acompanhamento	8
8.5 Resposta ao Cidadão	8
Resposta intermediária	8
Resposta por tipo	8
8.6 Encerramento	8
9. PRAZOS	9
9.1 Regras gerais de contagem	9
9.2 Prazos das manifestações de Ouvidoria	9
9.3 Prazos dos pedidos de informação (LAI)	9
9.4 Prazos internos	9
9.5 Disposições complementares	10
10. SIGILO E PROTEÇÃO DE DADOS	10
10.1 Confidencialidade das informações	10

10.2 Proteção de dados pessoais	10
10.3 Classificação e acesso à informação	10
10.4 Tratamento de denúncias	11
10.5 Responsabilidade dos agentes públicos	11
11. RESPONSABILIDADES	11
11.1 Da Ouvidoria Municipal	11
11.2 Dos setores demandados	11
11.3 Dos agentes públicos	12
11.4 Da gestão e supervisão	12
12. RELATÓRIOS E MONITORAMENTO	12
12.1 Finalidade dos relatórios	12
12.2 Periodicidade	13
12.3 Indicadores de desempenho	13
12.4 Análise qualitativa	13
12.5 Encaminhamento e utilização dos relatórios	13
12.6 Transparência e publicidade	14
13. AVALIAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA	14
13.1 Finalidade da avaliação	14
13.2 Mecanismos de avaliação	14
13.3 Avaliação da qualidade das respostas	14
13.4 Retroalimentação institucional	14
13.5 Capacitação e desenvolvimento	15
13.6 Inovação e boas práticas	15
13.7 Revisão periódica do manual	15
14. DISPOSIÇÕES FINAIS	15
14.1 Vigência e aplicação	16
14.2 Integração com normas vigentes	16
14.3 Padronização e uniformização de procedimentos	16
14.4 Revisão e atualização	16
14.5 Implementação e acompanhamento	17
14.6 Divulgação e transparência	17
14.7 Casos omissos	17
15. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	17

1. APRESENTAÇÃO

Este Manual de Procedimentos tem por finalidade padronizar e uniformizar as rotinas relacionadas ao recebimento, tratamento e resposta às manifestações encaminhadas à Ouvidoria-Geral do Município de Itupeva, garantindo eficiência, transparência e qualidade no atendimento ao cidadão.

2. OBJETIVOS

Os objetivos deste manual estão organizados nos subitens a seguir, que detalham as finalidades institucionais da atuação da Ouvidoria Municipal:

2.1 Estabelecer diretrizes claras para o fluxo de atendimento das manifestações

Define padrões operacionais para o recebimento, análise, encaminhamento e resposta das manifestações, assegurando uniformidade de procedimentos entre os servidores e previsibilidade no atendimento ao cidadão.

2.2 Assegurar tratamento isonômico e tempestivo

Garante que todas as manifestações sejam tratadas de forma igualitária, sem distinções indevidas, e dentro dos prazos estabelecidos em lei, promovendo a confiança do cidadão na administração pública.

2.3 Promover a melhoria contínua dos serviços públicos

Utiliza as informações provenientes das manifestações para identificar falhas, gargalos e oportunidades de melhoria nos serviços públicos, contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão municipal.

2.4 Fortalecer a participação social e o controle cidadão

Estimula a atuação do cidadão como agente ativo no acompanhamento e avaliação da administração pública, ampliando a transparência, o controle social e a legitimidade das ações governamentais.

3. ABRANGÊNCIA

O presente manual aplica-se a todos os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, bem como aos servidores, colaboradores e unidades administrativas

envolvidas no atendimento, tratamento e resposta às manifestações encaminhadas à Ouvidoria Municipal.

Abrange, de forma direta:

- A unidade central de Ouvidoria Municipal;
- As secretarias, departamentos e demais setores responsáveis pelo tratamento das demandas;
- Os agentes públicos envolvidos na prestação de serviços ao cidadão.

Este manual também orienta a atuação integrada entre a Ouvidoria e os demais setores da Administração, assegurando fluxo padronizado, definição de responsabilidades e cumprimento dos prazos legais.

Seu conteúdo deve ser observado em todas as manifestações recebidas, independentemente do canal de entrada, garantindo uniformidade, rastreabilidade e qualidade no atendimento ao cidadão.

4. DEFINIÇÕES

- **Manifestação:** Forma de comunicação do cidadão com a Administração Pública, por meio da qual expressa opiniões, solicita providências, relata problemas ou apresenta sugestões. Inclui reclamações, denúncias, sugestões, elogios e solicitações, conforme a Lei nº 13.460/2017.
- **Reclamação:** Manifestação que expressa insatisfação do cidadão em relação à prestação de um serviço público ou à conduta de agentes públicos, normalmente relacionada à falha, demora ou inadequação no atendimento.
- **Denúncia:** Comunicação de possível prática de irregularidade, ato ilícito, fraude, corrupção ou violação de normas legais, cuja apuração dependa da atuação de órgãos competentes de controle ou corregedoria.
- **Sugestão:** Proposição apresentada pelo cidadão com o objetivo de aprimorar políticas públicas, serviços ou procedimentos administrativos, contribuindo para a melhoria da gestão pública.
- **Elogio:** Manifestação de reconhecimento, satisfação ou agradecimento em relação a serviços prestados ou atendimento recebido por parte da Administração Pública ou de seus agentes.

- **Solicitação:** Pedido de adoção de providência por parte da Administração Pública, visando a solução de uma demanda específica do cidadão ou o acesso a determinado serviço, excetuados os pedidos regidos pela Lei de Acesso à Informação.

5. PRINCÍPIOS NORTEADORES

A atuação da Ouvidoria Municipal será orientada pelos seguintes princípios, que devem nortear todas as etapas do atendimento e tratamento das manifestações:

- **Legalidade:** Todas as ações da Ouvidoria devem estar estritamente alinhadas à legislação vigente, garantindo que os procedimentos adotados respeitem as normas constitucionais, legais e regulamentares aplicáveis.
- **Impessoalidade:** As manifestações devem ser tratadas sem favorecimentos ou discriminações, assegurando que todos os cidadãos recebam atendimento igualitário, independente de sua condição social, política ou econômica.
- **Moralidade:** A atuação da Ouvidoria deve observar padrões éticos elevados, pautando-se pela honestidade, integridade e compromisso com o interesse público.
- **Publicidade:** Deve-se assegurar a transparência dos atos administrativos, garantindo o acesso à informação, salvo nas hipóteses legais de sigilo.
- **Eficiência:** Os processos da Ouvidoria devem ser conduzidos de forma ágil, organizada e orientada a resultados, buscando atender as demandas no menor prazo possível com qualidade.
- **Transparência:** A Ouvidoria deve atuar de forma clara e acessível, fornecendo informações compreensíveis ao cidadão sobre o andamento e o resultado de suas manifestações.
- **Foco no cidadão:** As ações devem ser orientadas pelas necessidades do usuário dos serviços públicos, priorizando o atendimento adequado, respeitoso e resolutivo.
- **Participação social:** A Ouvidoria deve estimular a atuação do cidadão no acompanhamento e avaliação das políticas públicas, fortalecendo os mecanismos de escuta ativa e diálogo com a sociedade.

- **Controle social:** As manifestações dos cidadãos devem ser utilizadas como instrumento de fiscalização da administração pública, contribuindo para a prevenção de irregularidades e melhoria da gestão.
- **Linguagem cidadã:** A comunicação deve ser realizada de forma clara, simples e acessível, evitando termos técnicos excessivos e garantindo compreensão pelo público em geral.
- **Resolução pacífica de conflitos:** Sempre que possível, a Ouvidoria deve atuar como instância mediadora, promovendo soluções dialogadas entre cidadão e administração pública.

6. MARCO LEGAL DA OUVIDORIA

A atuação da Ouvidoria Municipal está fundamentada no conjunto de normas constitucionais e infraconstitucionais que garantem a transparência, a participação social e a proteção dos direitos dos usuários dos serviços públicos.

6.1 Constituição Federal de 1988

- O art. 5º, inciso XXXIII, assegura ao cidadão o direito de receber informações dos órgãos públicos de interesse particular ou coletivo;
- O art. 37 estabelece os princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
- Também prevê mecanismos de participação do usuário na administração pública.

Esses dispositivos constituem a base da transparência, do controle social e da atuação das ouvidorias públicas.

6.2 Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI)

- Regulamenta o direito constitucional de acesso à informação;
- Estabelece que a publicidade é a regra e o sigilo é exceção;
- Determina a criação do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC);
- Aplica-se a todos os entes federativos (União, Estados e Municípios).

A Lei de Acesso à Informação fortalece a transparência e complementa a atuação da Ouvidoria.

6.3 Lei nº 13.460/2017 – Defesa do Usuário do Serviço Público

- Define os direitos e deveres dos usuários dos serviços públicos;
- Estabelece as atribuições das ouvidorias públicas;
- Regula o tratamento das manifestações dos cidadãos;
- Determina prazos para resposta e mecanismos de avaliação dos serviços.

Essa lei representa o principal marco normativo da atuação das ouvidorias no Brasil.

6.4 Decreto nº 8.243/2014 – Participação Social

- Institui a Política Nacional de Participação Social;
- Reconhece as ouvidorias como instrumentos de participação cidadã.

6.5 Outras normas aplicáveis

- **Lei Municipal nº 1.896/2012** — cria a Ouvidoria Pública Municipal de Itupeva e dá outras providências;
- **Decreto Municipal nº 2.950/2018** — regulamenta o acesso a informações de que trata a Lei Federal nº 12.527/2011 no âmbito do Município de Itupeva;
- **Decreto Municipal nº 4.190/2026** — regulamenta a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) no âmbito da Administração Municipal direta e indireta;
- **Decreto Municipal nº 4.194/2026** — institui a Política Geral de Proteção de Dados Pessoais no âmbito do Poder Executivo Municipal de Itupeva;
- **Lei Geral de Proteção de Dados — LGPD (Lei nº 13.709/2018)**;
- Demais normas internas e regulamentos administrativos aplicáveis.

7. CANAIS DE RECEBIMENTO

As manifestações e os pedidos de informação poderão ser registrados pelos seguintes canais oficiais da Ouvidoria Municipal de Itupeva:

- **Sistema eletrônico de Ouvidoria (eOuve)** — disponível em itupeva.sp.gov.br/servicos e em itupeva.eouve.com.br;
- **Telefone 156** — Central de Atendimento ao Cidadão;
- **WhatsApp** — (11) 4496-2688 e (11) 4591-4259;
- **Aplicativo móvel eOuve** — disponível para Android e iOS;

- **Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC)** — para pedidos de acesso à informação, em itupeva.eouve.com.br/#/sic;
- **Atendimento presencial** — Av. Itália, 661 — Jardim São Vicente — Itupeva/SP — CEP 13295-155.

Em qualquer canal, o cidadão escolhe a forma de registro: identificada, sigilosa (com identidade de acesso restrito, não revelada à área demandada) ou anônima. Nas manifestações anônimas, o número de protocolo permite o acompanhamento da resposta.

Os canais oferecem recursos de acessibilidade: atendimento por voz pelo telefone, por texto pelo WhatsApp e em Libras no site do sistema.

8. FLUXO DE TRATAMENTO DAS MANIFESTAÇÕES

O fluxo de tratamento das manifestações deverá observar as etapas padronizadas abaixo, garantindo rastreabilidade, qualidade da resposta e cumprimento de prazos.

8.1 Recebimento

- Registrar imediatamente a manifestação no sistema oficial;
- Gerar número de protocolo e comunicar ao cidadão;
- Identificar o tipo de manifestação;
- Classificar o assunto e o órgão responsável.

8.2 Análise Inicial

- Verificar a consistência das informações;
- Solicitar complementação, se necessário;
- Avaliar a competência do órgão;
- Identificar se é pedido de acesso à informação.

8.3 Encaminhamento

- Encaminhar ao setor competente;
- Informar o cidadão;
- Definir prazo de resposta;
- Registrar no sistema.

8.4 Acompanhamento

- Monitorar prazos;
- Cobrar setores quando necessário;
- Atualizar status da manifestação.

8.5 Resposta ao Cidadão

A resposta deverá ser:

- Clara, objetiva e acessível;
- Coerente com a demanda apresentada;
- Fundamentada, quando necessário;
- Indicativa das providências adotadas.

Resposta intermediária

- Utilizada quando a resposta final não puder ser concluída no prazo;
- Deve informar o andamento e previsão de conclusão.

Resposta por tipo

- Reclamação/Solicitação: providência ou justificativa;
- Denúncia: encaminhamento, com sigilo;
- Sugestão: análise da proposta;
- Elogio: registro e encaminhamento.

8.6 Encerramento

- Registrar resposta final no sistema;
- Classificar o desfecho;
- Garantir resposta clara e completa;
- Arquivar para relatórios e auditorias.

Importante: A resposta satisfatória é aquela que esclarece de forma completa a demanda do cidadão, ainda que não implique no atendimento do pedido.

9. PRAZOS

Os prazos estabelecidos neste manual devem observar a legislação vigente, especialmente a Lei nº 13.460/2017, bem como as regras gerais do processo administrativo.

9.1 Regras gerais de contagem

- Os prazos têm início a partir do registro da manifestação no sistema oficial (protocolo);
- Exclui-se da contagem o dia do início e inclui-se o dia do vencimento;
- Os prazos são contados em dias corridos, de forma contínua;
- Caso o prazo final recaia em dia sem expediente, considera-se prorrogado para o primeiro dia útil seguinte;
- Quando houver solicitação de complementação de informações pelo cidadão, o prazo poderá ser suspenso até o atendimento da solicitação.

As regras acima seguem o padrão do processo administrativo, garantindo segurança jurídica e previsibilidade na gestão das manifestações.

9.2 Prazos das manifestações de Ouvidoria

- Resposta conclusiva ao cidadão: até 30 dias, conforme a Lei nº 13.460/2017;
- Prorrogação: até 30 dias, mediante justificativa expressa e comunicação ao interessado;
- Solicitação de informações aos setores: até 20 dias, prorrogável por igual período quando necessário.

Os prazos devem ser acompanhados de forma contínua, sendo responsabilidade da Ouvidoria atuar para evitar atrasos e garantir a resposta dentro do período legal.

9.3 Prazos dos pedidos de informação (LAI)

- Resposta imediata, quando a informação estiver disponível;
- Caso contrário: até 20 dias;
- Prorrogação: até 10 dias, mediante justificativa comunicada ao solicitante antes do término do prazo inicial.

9.4 Prazos internos

- Os setores demandados devem responder à Ouvidoria no prazo máximo de 20 dias;
- A Ouvidoria poderá estabelecer prazos internos menores conforme a complexidade da demanda;

- O não cumprimento dos prazos deverá ser objeto de monitoramento e eventual comunicação à autoridade competente.

9.5 Disposições complementares

- É obrigatória a emissão de resposta intermediária quando não for possível concluir a demanda no prazo inicial;
- Todas as prorrogações devem ser devidamente justificadas e registradas;
- O descumprimento injustificado dos prazos poderá ensejar apuração de responsabilidade administrativa.

10. SIGILO E PROTEÇÃO DE DADOS

A Ouvidoria Municipal deverá observar rigorosamente as normas relativas à proteção de dados pessoais e ao sigilo das informações, garantindo a segurança, a integridade e a confidencialidade das manifestações.

10.1 Confidencialidade das informações

- As informações recebidas devem ser tratadas com confidencialidade, especialmente quando envolverem denúncias ou dados sensíveis;
- A identidade do manifestante deve ser preservada quando solicitada ou quando houver risco de retaliação;
- O acesso às informações deve ser restrito aos servidores diretamente envolvidos no tratamento da demanda.

10.2 Proteção de dados pessoais

- Os dados pessoais devem ser tratados em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018);
- Deve-se assegurar que a coleta de dados seja limitada ao necessário para a finalidade da manifestação;
- É vedado o uso dos dados para finalidades diversas daquelas relacionadas ao atendimento da demanda;
- Devem ser adotadas medidas técnicas e administrativas para proteger os dados contra acessos não autorizados, vazamentos ou perda.

10.3 Classificação e acesso à informação

- As informações devem ser classificadas de acordo com seu grau de sensibilidade;
- Informações públicas devem ser disponibilizadas conforme a Lei de Acesso à Informação;
- Informações sigilosas devem seguir as regras legais de restrição de acesso.

10.4 Tratamento de denúncias

- As denúncias devem ser tratadas com prioridade e elevado grau de sigilo;
- Sempre que necessário, a manifestação deve ser encaminhada aos órgãos de controle interno ou externo competentes;
- Deve-se evitar a exposição indevida de dados que possam comprometer a apuração ou a segurança do denunciante.

10.5 Responsabilidade dos agentes públicos

- Os servidores que tiverem acesso às informações são responsáveis por sua guarda e uso adequado;
- O uso indevido de informações poderá ensejar responsabilização administrativa, civil e penal;
- Todos os envolvidos devem observar o dever de sigilo funcional.

11. RESPONSABILIDADES

As responsabilidades relacionadas ao funcionamento da Ouvidoria Municipal devem ser claramente definidas, assegurando a adequada execução das atividades, o cumprimento de prazos e a qualidade das respostas ao cidadão.

11.1 Da Ouvidoria Municipal

Compete à Ouvidoria Municipal:

- Receber, registrar, analisar e classificar as manifestações encaminhadas pelo cidadão;
- Encaminhar as demandas aos setores competentes, acompanhando seu tratamento até a conclusão;
- Intermediar a comunicação entre o cidadão e a Administração Pública;

- Garantir o cumprimento dos prazos legais e administrativos;
- Solicitar informações e esclarecimentos aos setores responsáveis;
- Elaborar respostas claras, completas e acessíveis ao cidadão;
- Promover a mediação e a resolução de conflitos entre o cidadão e a Administração;
- Produzir relatórios gerenciais e estatísticos para subsidiar a melhoria dos serviços públicos;
- Propor melhorias nos processos administrativos e na prestação de serviços.

Essas atribuições estão alinhadas às competências previstas na Lei nº 13.460/2017, que estabelece o papel das ouvidorias como instrumento de participação e controle social.

11.2 Dos setores demandados

Compete aos setores e unidades administrativas:

- Analisar as manifestações recebidas da Ouvidoria com prioridade;
- Prestar informações claras, completas e fundamentadas;
- Cumprir os prazos estabelecidos neste manual e pela legislação;
- Adotar as providências necessárias para a solução das demandas;
- Informar à Ouvidoria eventual necessidade de prorrogação, com a devida justificativa;
- Colaborar com a melhoria contínua dos serviços, a partir das manifestações recebidas.

O atendimento tempestivo e adequado das demandas é dever do agente público, em observância aos princípios da eficiência, da legalidade e da publicidade.

11.3 Dos agentes públicos

Todos os agentes públicos envolvidos no tratamento das manifestações devem:

- Atuar com responsabilidade, ética e zelo no tratamento das informações;
- Observar os princípios da administração pública e as diretrizes deste manual;
- Manter sigilo sobre informações sensíveis;
- Cooperar com a Ouvidoria no fornecimento de informações e na solução das demandas;
- Responder às solicitações dentro dos prazos estabelecidos.

O descumprimento dessas obrigações poderá ensejar responsabilização administrativa, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

11.4 Da gestão e supervisão

- A autoridade máxima do órgão ou entidade deverá assegurar as condições necessárias para o funcionamento da Ouvidoria;
- Cabe à gestão acompanhar o desempenho da Ouvidoria e dos setores responsáveis;
- Devem ser adotadas medidas para correção de falhas identificadas no atendimento das manifestações;
- Os resultados da Ouvidoria devem subsidiar decisões administrativas e políticas públicas.

12. RELATÓRIOS E MONITORAMENTO

A Ouvidoria Municipal deverá adotar práticas de monitoramento contínuo e análise sistemática das manifestações recebidas, utilizando os dados gerados como instrumento de gestão, avaliação de desempenho e melhoria dos serviços públicos.

12.1 Finalidade dos relatórios

Os relatórios produzidos pela Ouvidoria têm como objetivos:

- Avaliar a qualidade dos serviços públicos prestados;
- Identificar demandas recorrentes e falhas estruturais;
- Subsidiar a tomada de decisão pelos gestores públicos;
- Promover transparência e controle social;
- Apoiar o planejamento e a formulação de políticas públicas.

12.2 Periodicidade

Os relatórios poderão ser elaborados em diferentes periodicidades, conforme a necessidade da Administração:

- Relatórios mensais: acompanhamento operacional;
- Relatórios trimestrais: análise gerencial;
- Relatórios anuais: consolidação estratégica e prestação de contas.

12.3 Indicadores de desempenho

A Ouvidoria deverá acompanhar indicadores que permitam avaliar a efetividade de sua atuação, tais como:

- Tempo médio de resposta ao cidadão;
- Percentual de manifestações respondidas dentro do prazo legal;
- Quantidade de manifestações por tipo (reclamação, denúncia, sugestão, elogio, solicitação);
- Taxa de resolatividade das demandas;
- Grau de satisfação do usuário (quando houver pesquisa);
- Órgãos ou setores com maior volume de manifestações.

Esses indicadores permitem identificar pontos críticos e orientar ações de melhoria na Administração Pública.

12.4 Análise qualitativa

Além dos dados quantitativos, a Ouvidoria deverá realizar análise qualitativa das manifestações, considerando:

- Principais temas e assuntos recorrentes;
- Natureza das reclamações e suas causas;
- Situações de risco ou irregularidade;
- Oportunidades de simplificação de processos.

A análise qualitativa é essencial para compreender o contexto das demandas e propor soluções estruturais.

12.5 Encaminhamento e utilização dos relatórios

- Os relatórios devem ser encaminhados à alta administração e aos gestores responsáveis;
- Devem servir de base para revisão de procedimentos e melhoria dos serviços;
- Podem subsidiar auditorias internas e ações de controle;
- Devem ser utilizados como instrumento de planejamento e gestão estratégica.

12.6 Transparência e publicidade

- Sempre que possível, os relatórios devem ser disponibilizados ao público, respeitadas as restrições legais de sigilo;
- A divulgação contribui para o fortalecimento da transparência e do controle social;
- As informações devem ser apresentadas em linguagem clara e acessível.

13. AVALIAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA

A Ouvidoria Municipal deverá adotar um modelo sistemático de avaliação e melhoria contínua, baseado na análise de dados, no desempenho operacional e na retroalimentação das manifestações recebidas.

13.1 Finalidade da avaliação

A avaliação contínua tem como objetivos:

- Verificar a efetividade dos processos de atendimento e resposta;
- Identificar falhas operacionais e oportunidades de aprimoramento;
- Avaliar a qualidade das respostas fornecidas ao cidadão;
- Garantir o alinhamento com os princípios estabelecidos neste manual;
- Promover a evolução dos serviços públicos com base em evidências.

13.2 Mecanismos de avaliação

A avaliação deverá ser realizada por meio de diferentes instrumentos, tais como:

- Monitoramento dos indicadores de desempenho definidos no Capítulo 12;
- Análise de relatórios periódicos e tendências detectadas;
- Revisão de manifestações recorrentes e críticas;
- Avaliação do cumprimento de prazos legais e internos;
- Auditorias internas ou revisões administrativas.

13.3 Avaliação da qualidade das respostas

A Ouvidoria deverá avaliar a qualidade das respostas fornecidas ao cidadão, considerando os seguintes critérios:

- Clareza e objetividade da linguagem;

- Aderência à demanda apresentada;
- Fundamentação adequada;
- Indicação de providências adotadas;
- Tempo de resposta.

A qualidade da resposta é um dos principais indicadores da efetividade da Ouvidoria.

13.4 Retroalimentação institucional

As informações obtidas no processo de avaliação devem ser utilizadas para:

- Ajustar procedimentos internos;
- Aperfeiçoar fluxos de trabalho;
- Orientar capacitações de servidores;
- Subsidiar decisões administrativas;
- Corrigir falhas estruturais na prestação de serviços.

Esse processo de retroalimentação garante a integração entre avaliação e melhoria contínua.

13.5 Capacitação e desenvolvimento

- Os servidores envolvidos devem receber capacitação periódica sobre atendimento ao cidadão, legislação aplicável e uso de sistemas;
- Devem ser promovidas ações de sensibilização sobre a importância da Ouvidoria;
- A capacitação deve ser direcionada às necessidades identificadas nos processos de avaliação.

13.6 Inovação e boas práticas

- A Ouvidoria deverá buscar a adoção de boas práticas e soluções inovadoras;
- Deve acompanhar orientações de órgãos de controle e referência (como CGU e tribunais de contas);
- Deve incentivar a modernização dos instrumentos de atendimento e gestão.

13.7 Revisão periódica do manual

- Este manual deverá ser revisado periodicamente, com base nos resultados da avaliação e nas alterações normativas;

- A revisão deve considerar a experiência prática da Ouvidoria e as demandas dos cidadãos;
- Eventuais atualizações devem ser formalizadas e divulgadas aos agentes envolvidos.

14. DISPOSIÇÕES FINAIS

As disposições finais deste manual consolidam as diretrizes necessárias para sua implementação, aplicação e manutenção no âmbito da Administração Pública Municipal, assegurando a padronização dos procedimentos, a segurança jurídica e a efetividade das ações desenvolvidas pela Ouvidoria. Sua vigência ocorre a partir da aprovação pela autoridade competente, sendo obrigatória sua observância por todos os órgãos e agentes públicos envolvidos no tratamento das manifestações, sob pena de responsabilização administrativa em caso de descumprimento.

Este manual deve ser aplicado de forma integrada às normas legais vigentes, especialmente à Lei nº 13.460/2017, à Lei nº 12.527/2011 e à Lei Geral de Proteção de Dados, prevalecendo sempre a legislação em caso de conflito normativo. Sua finalidade é garantir a uniformidade de procedimentos e a igualdade no atendimento ao cidadão, evitando interpretações divergentes e assegurando a coerência institucional.

A implementação e o acompanhamento do manual são de responsabilidade conjunta da Ouvidoria Municipal e dos gestores das unidades administrativas, cabendo à primeira orientar a aplicação e monitorar resultados, e aos gestores assegurar o cumprimento das diretrizes estabelecidas. A efetividade do manual depende da sua utilização contínua, da capacitação dos agentes públicos e do acompanhamento sistemático dos resultados obtidos por meio dos instrumentos de monitoramento e avaliação.

Por fim, o manual constitui instrumento dinâmico e passível de aperfeiçoamento permanente, devendo ser revisado sempre que necessário, com base em alterações normativas, resultados de avaliações internas, auditorias e demandas da sociedade. A sua ampla divulgação e transparência reforçam o controle social e a confiança do cidadão na administração pública, consolidando a Ouvidoria como um mecanismo essencial de participação, melhoria dos serviços e fortalecimento da governança pública.

14.1 Vigência e aplicação

- Este manual entra em vigor na data de sua aprovação formal pela autoridade competente;
- Suas disposições devem ser observadas por todos os órgãos, unidades e agentes públicos envolvidos no tratamento de manifestações;
- O descumprimento das diretrizes aqui estabelecidas poderá ensejar apuração de responsabilidade administrativa.

14.2 Integração com normas vigentes

- O presente manual deverá ser aplicado em conjunto com a legislação federal, estadual e municipal pertinente;
- Em caso de conflito entre este manual e norma legal, prevalecerá a legislação vigente;
- Normas internas complementares poderão ser editadas para detalhar sua aplicação.

14.3 Padronização e uniformização de procedimentos

- Os procedimentos aqui descritos têm caráter obrigatório para fins de padronização institucional;
- Eventuais adaptações deverão ser previamente justificadas e formalizadas;
- A uniformização visa garantir igualdade de tratamento e segurança jurídica na atuação da Ouvidoria.

14.4 Revisão e atualização

- Este manual deverá ser revisado periodicamente ou sempre que houver alteração normativa relevante;
- A revisão deve considerar:
 - alterações legais;
 - avaliações internas e auditorias;
 - sugestões dos servidores e dos usuários;
 - resultados dos relatórios e indicadores;
- As atualizações deverão ser formalizadas por ato administrativo próprio.

A atualização contínua é essencial para garantir a aderência do manual às melhores práticas e à legislação vigente.

14.5 Implementação e acompanhamento

- A Ouvidoria Municipal será responsável por orientar a aplicação deste manual;
- Os gestores das unidades administrativas deverão assegurar o cumprimento das diretrizes estabelecidas;
- Poderão ser adotados instrumentos de monitoramento para verificar a efetividade da implementação.

14.6 Divulgação e transparência

- Este manual deverá ser amplamente divulgado entre os servidores e disponibilizado aos cidadãos, quando aplicável;
- A transparência na divulgação contribui para o fortalecimento do controle social;
- O documento poderá ser disponibilizado em meio eletrônico e atualizado sempre que necessário.

14.7 Casos omissos

- Os casos não previstos neste manual deverão ser analisados pela Ouvidoria Municipal;
- A decisão deverá observar a legislação aplicável e os princípios da administração pública;
- Quando necessário, a matéria poderá ser submetida à autoridade competente para deliberação.

15. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Lei de Acesso à Informação.

BRASIL. Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. Dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

BRASIL. Controladoria-Geral da União. Manual de Ouvidoria Pública: rumo ao sistema participativo. Brasília: CGU, 2018.

BRASIL. Controladoria-Geral da União. Programa de Fortalecimento das Ouvidorias (PROFORT): orientações para implantação de ouvidorias municipais.

SÃO PAULO (Estado). Ouvidoria Geral do Estado; MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO; TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Cartilha de Ouvidoria Municipal: orientações para criar e aperfeiçoar ouvidorias em municípios do Estado de São Paulo. São Paulo, 2018.

LYRA, Rubens Pinto (org.). Modalidades de Ouvidoria Pública no Brasil. João Pessoa: UFPB, 2010.

VISMONA, Edson Luiz et al. A Ouvidoria no Brasil. São Paulo: Associação Brasileira de Ouvidores, 2000.

PEREIRA, Bruno Marques. Análise da regulamentação das ouvidorias no Brasil à luz da Lei nº 13.460/2017. Revista da ABO, 2025.